

1501012-84.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

BRUNO LUIZ DOS SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Bruno Luiz dos Santos Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 04/07/2022, por volta das 22h40min, na Rua José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara da Comarca de Itanhaém

Avenida Rui Barbosa, 867

Centro - CEP 11740-000, Itanhaém-SP

Fone: (13) 2102-1511 - E-mail: itanhaem2@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-84.2022.8.26.0266

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

BRUNO LUIZ DOS SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE

Bruno Luiz dos Santos Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, porque em 04/07/2022, por volta das 22h40min, na Rua José Apelian, altura do n.º 196, no bairro Jardim Savoy, nesta cidade e Comarca de Itanhaém, supostamente trazia consigo, para entrega a terceiros, 34 microtubos do tipo eppendorf com cocaína, 26 pedras de crack e 30 porções de maconha.

O acusado foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, com o recebimento da denúncia e a citação no mesmo ato (fls. 50/56).

Após a resposta à acusação (fls. 75/77), foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 102).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia; e a Defesa postulou a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal.

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova submetida ao crivo do contraditório judicial demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, bem como a sua autoria.

A materialidade foi comprovada pela apreensão das drogas, regularmente documentada em auto próprio (fls. 14/15), e pelo subsequente laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/89), que descrevem o exame do material apreendido por métodos

apropriados e conclui, ao final, tratar-se das substâncias entorpecentes e psicotrópicas descritas na denúncia, que têm o uso proscrito por figurarem nas listas F1 e F2 da Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (aplicável por força do art. 66 da Lei n.º 11.343, de 2006).

A destinação da droga à traficância se deduz com absoluta clareza dos parâmetros elencados no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, notadamente em vista da variedade de drogas e a forma do seu acondicionamento, incompatível com a posse para consumo pessoal; e das condições em que se desenvolveu a ação, que, assim como a autoria, foram elucidadas pela prova oral.

Os policiais militares Adilson e Ricardo, de forma uníssona, relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu em atitude que consideraram suspeita, com as mãos nos bolsos, olhando constantemente para trás e acelerando o passo ao avistá-los. Ambos deram conta de que, ao se aproximarem para abordá-lo, o réu arremessou uma sacola preta por sobre o muro de um terreno baldio, e empreendeu fuga; mas foi acompanhado pelo soldado Ricardo, que era o motorista da viatura, e pelo cabo Adilson, que desembarcou e, indo no seu encalço a pé, conseguiu capturá-lo quando ingressava em uma residência. Narraram, ademais, que foram recebidos pela genitora do acusado no imóvel e foram acompanhados por ela na recuperação da sacola, dentro da qual localizadas as drogas relacionadas na denúncia, e em busca pessoal apreenderam também dinheiro.

Cuida-se de testemunhas compromissadas e insuspeitas, uma vez que nada indica tivessem motivos para incriminar falsamente o réu. No exercício regular da atividade de polícia ostensiva, presenciaram a exteriorização da prática criminosa, razão pela qual são testemunhas por excelência e seus relatos são imprescindíveis ao descobrimento da verdade. Atribui-se aos seus depoimentos, portanto, à míngua de disposição legal em contrário, o mesmo valor de qualquer outra testemunha compromissada; não superior, mas tampouco inferior.

O réu, ademais, ofereceu confissão espontânea e irrestrita, corroborando o relato dos policiais, apenas ressaltando que arremessou a sacola sobre um telhado, e não em um terreno baldio.

A diferença de perspectiva não altera o cerne da conduta criminosa, que é incontroversa e, assim, se tem por seguramente demonstrada, autorizando a condenação nos exatos termos da denúncia.

Passo a dosar as penas que ao réu serão impostas.

Ao crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas são cominadas, em abstrato, as penas de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal não chegam a ser desfavoráveis ao réu, mas preponderam aquelas previstas no art. 42 da Lei n.º 11.343, de 2006. A esse respeito, a natureza das drogas apreendidas (cocaína e crack) destoa da normalidade típica da conduta e infligem à saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal em questão, lesão grave, que acentua o desvalor da conduta e reflete nas sanções a ela aplicáveis.

Não interfere nessa conclusão a quantidade relativamente menor de entorpecentes, seja porque a natureza é parâmetro valorativo autônomo, seja porque a dinâmica da prisão em flagrante corrobora a afirmação dos policiais, de que o réu retornava à sua residência após atuar no tráfico e, assim, naturalmente portava quantidade de drogas menor, mas ainda suficiente a infligir lesão ao bem jurídico penal.

Com base nessas considerações, fixo as penas-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na sequência, incide a agravante genérica da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal), uma vez que o réu registra condenação por crime anterior da mesma espécie, transitada em julgado em 2019 (fls. 40/41), mas ela se compensa com a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal), na forma do entendimento de longa data firmado pela jurisprudência, inclusive em recurso especial representativo de controvérsia, julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo

Civil de 1973: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." (3ª Seção, REsp 1.341.370/MT, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) - recentemente pacificado que indiferente, para tal conclusão, a reincidência específica.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a considerar; afastada a diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em atenção à reincidência, de modo que as penas se tornam definitivas no patamar inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando a quantidade de pena e a reincidência. Inviáveis, da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

Ausente demonstração de condição socioeconômica abastada por parte do réu, o caso comporta o arbitramento do dia-multa no mínimo legal, de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito, atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Por essas razões, julgo procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu, Bruno Luiz dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, RG 41.628.521, CPF 492.000.358-76, filho de Cira dos Santos Silva, nascido em 15/01/1997, natural de Itanhaém/SP, por infração ao art. 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 2006, às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Condeno o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Considerando a cognição exauriente exercida neste ato e o risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pela reiteração delitiva, persiste a necessidade de se acautelar a ordem pública, pelo que denego ao réu o recurso em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder do réu.

Transitada em julgado, 1) expeçam-se guia de recolhimento definitiva e certidão da pena de multa, para execução pelo Ministério Público; 2) providencie-se a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, cobrando-se o depósito judicial, se necessário; 3) comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição da República; 4) comunique-se também à Autoridade Policial, para destruição da amostra de drogas guardada para contraprova, nos termos do art. 72 da Lei n.º 11.343, de 2006; e 5) expeça-se também certidão relativa à atuação do Defensor nomeado, inclusive na fase recursal, se o caso, nos moldes do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Após, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos, com a movimentação própria de condenação pendente (movimentação 61619) e, com a comunicação de extinção de todas as penas, anote-se a baixa definitiva (movimentação 61615).

Proferida em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006